

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1184/2535

กรมตุลาการ กับพวก

โจทก์

บริษัทเกรียงทอง จำกัด

จำเลย

บริษัทเกรียงทอง จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์ มีทางที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 149)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีอากรจำนวน 51,711,468.38 บาท แก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระเงิน เพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน จากต้นเงินอากรขาเข้ารวม 43 ใบชนเป็นเงิน 12,313,413.63 บาท เป็นรายเดือนนับแต่วัน 11 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไป จนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระเงินเพิ่มภาษีการค้า ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีการค้า ที่ต้องชำระเพิ่มทั้งนี้มีให้เกินกว่า จำนวนภาษีที่ต้อง ชำระเพิ่มจากต้นเงินภาษีการค้า 579,445.06 บาท ตามใบชน เลข ที่ ปี 103-00830, จากต้นเงินภาษีการค้า 368,631.94 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 103-04233, จากต้นเงินภาษีการค้า 122,311.16 บาท ตามใบชนเลขที่ เอ 113-01105, จากต้นเงินภาษีการค้า 79,813.93 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 113-06453, จากต้นเงิน ภาษีการค้า 95,736.09 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 123-00404, จากต้นเงินภาษีการค้า

40,842.72 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-02532, จากต้นเงินภาษีการค้า 40,842.72 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-02533, จากต้นเงินภาษีการค้า 39,129.25 บาทตามใบขนเลขที่ 123-05207, จากต้นเงินภาษีการค้า 125,405.73 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 104-00022 และจากต้นเงินภาษี การค้า 41,764.68 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 014-02405 เป็น รายเดือน นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไป พร้อมกับให้จำเลยชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าตามใบขนดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145,143)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระค่าภาษี อากรตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พร้อมด้วยเงินเพิ่มอากร เข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นอากร ขาเข้ารวม 43 ใบขน เป็นเงิน 12,313,413.63 บาท เป็นรายเดือน นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2532 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และ ต่อไปอีก 2 ปี พร้อมด้วยเงินเพิ่มภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีการค้าที่ต้องชำระเพิ่มทั้งนี้มิให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระเพิ่มจากต้นเงินภาษีการค้า 579,445.06 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 103-00830, จากต้นเงินภาษีการค้า 368,631.94 บาท ตามใบขน เลขที่ปี 103-04233, จากต้นเงินภาษีการค้า 122,311.16 บาทตามใบขนเลขที่ เอ 113-01105, จากต้นเงินภาษีการค้า 79,813.93 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 113-06453, จากต้นเงินภาษีการค้า 95,736.09 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-00404, จากต้นเงิน ภาษีการค้า 40,842.72 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-02532, จากต้นเงินภาษีการค้า 40,842.72 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-02533, จากต้นเงินภาษีการค้า 39,129.52 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-

05207, จากต้นเงินภาษีการค้า 39,129.25 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-05207, จากต้นเงิน ภาษีการค้า 125,405.72 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 104-00022 และจาก ต้นเงินภาษีการค้า 41,764.68 บาท ตามใบขนเลขที่ปี 014-02405 เป็นรายเดือนนับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2532จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี พร้อมด้วยเงินเพิ่มภาษี บำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าตามใบขน ดังกล่าวมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ยก คำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระค่าภาษี อากรตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พร้อมด้วยเงินเพิ่มอากร เข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นอากร ขาเข้ารวม 43 ใบขน เป็นเงิน 12,313,413.63 บาท เป็นรายเดือน นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2532 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และ ต่อไปอีก 2 ปี พร้อมด้วยเงินเพิ่มภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีการค้าที่ต้องชำระเพิ่มทั้งนี้มีให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระเพิ่มจากต้นเงินภาษีการค้า 579,445.06 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 103-00830,จากต้นเงินภาษีการค้า 368,631.94 บาท ตามใบขน เลขที่ปี 103-04233, จากต้นเงินภาษีการค้า 122,311.16 บาทตามใบขนเลขที่ เอ 113-01105, จากต้นเงินภาษีการค้า 79,813.93 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 113-06453, จากต้นเงินภาษีการค้า 95,736.09 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-00404, จากต้นเงิน ภาษีการค้า 40,842.72 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-02532, จากต้นเงินภาษีการค้า 40,842.72 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-02533, จากต้นเงินภาษีการค้า 39,129.52 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-05207, จากต้นเงินภาษีการค้า 39,129.25 บาท ตามใบขนเลขที่ ปี 123-05207,

จากต้นเงิน ภาษีการค้า 125,405.72 บาท ตามใบอนุญาตที่ ปี 104-00022 และจาก
ต้นเงินภาษีการค้า 41,764.68 บาท ตามใบอนุญาตที่ปี 014-02405 เป็นรายเดือนนับ
แต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2532จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี พร้อมด้วยเงิน
เพิ่มภาษี บำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าตามใบขน ดัง
กล่าวมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ยก คำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ